

Phụ lục số 01
MẪU KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Y tế)*

BỘ Y TẾ
.....¹
Số: /.....²

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 20

KẾ HOẠCH
Tổ chức lập đề nghị xây dựng³

TT	Nội dung hoạt động ⁴	Thời gian ⁵	Người chịu trách nhiệm thực hiện ⁶	Dự kiến kết quả đầu ra của hoạt động

(Xác định rõ thời gian chuẩn bị hồ sơ, thời gian tổ chức lấy ý kiến, thời gian gửi Vụ Pháp chế thẩm định nội bộ, thời gian gửi Bộ Tư pháp thẩm định, thời gian trình Chính phủ xem xét, thông qua)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

¹ Ghi tên đơn vị đề xuất xây dựng văn bản

² Ghi ký hiệu của đơn vị xây dựng văn bản

³ Ghi rõ tên văn bản quy phạm pháp luật

⁴ Ghi rõ tên của hoạt động theo quy trình xây dựng văn bản, ví dụ: Xây dựng đề cương sơ bộ, xin ý kiến góp ý...

⁵ Ghi rõ thời gian dự kiến tổ chức thực hiện hoạt động, ví dụ: Tuần thứ hai của tháng 8 năm 2019

⁶ Ghi rõ tên và số điện thoại liên hệ của chuyên viên được giao nhiệm vụ

Phụ lục số 02

**MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Y tế)*

BỘ Y TẾ
.....¹.....
Số:/.....².....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 20.....

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Lập đề nghị xây dựng³.....

Kính gửi:

Thực hiện Thông tư số/2019/TT-BYT ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế, Vụ Pháp chế tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo ... (3) ... với thành phần tham dự gồm: ...

Sau khi nghe báo cáo viên trình bày những nội dung chính của dự thảo, phát biểu ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí chủ trì cuộc họp đã thống nhất kết luận các nội dung sau đây:

I. Một số vấn đề chung

1. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật.
2. Sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.
3. Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật và tính khả thi, tính dự báo của nội dung chính sách, các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dự kiến trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh.

¹ Ghi tên đơn vị đề xuất xây dựng văn bản

² Ghi ký hiệu của đơn vị xây dựng văn bản

³ Ghi rõ tên văn bản quy phạm pháp luật

4. Tính tương thích của nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

5. Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của chính sách trong đề nghị xây dựng nếu chính sách liên quan đến thủ tục hành chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nếu chính sách liên quan đến vấn đề bình đẳng giới.

6. Việc tuân thủ trình tự, thủ tục lập đề nghị xây văn bản.

II. Về một số nội dung cụ thể

1.....

2.....

3.....

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng tư vấn thẩm định về dự thảo ... (3) ..., đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo và gửi Vụ Pháp chế báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định trước khi trình Lãnh đạo Bộ (ký gửi Bộ Tư pháp để thẩm định)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: PC.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
THẨM ĐỊNH**

Phụ lục số 03
MẪU PHIẾU XIN Ý KIẾN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Y tế)*

BỘ Y TẾ
.....¹.....
Số: /.....².....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 20

PHIẾU XIN Ý KIẾN
Về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH VĂN BẢN

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA VĂN BẢN

IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN

V. NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU XIN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO

VI. ĐỀ XUẤT

CHỮ KÝ CỦA LÃNH ĐẠO
ĐƠN VỊ XIN Ý KIẾN

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO BỘ

- Đồng ý xây dựng

☐

- Không đồng ý xây dựng

☐

- Ý kiến khác:

CHỮ KÝ CỦA LÃNH ĐẠO BỘ

¹ Ghi tên đơn vị đề xuất xây dựng văn bản

² Ghi ký hiệu của đơn vị đề xuất xây dựng văn bản

Phụ lục số 04
MẪU DANH MỤC VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Y tế)*

BỘ Y TẾ
.....¹.....
Số: /.....².....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 20

DANH MỤC
Văn bản đề nghị đưa vào Kế hoạch chính thức xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật năm

TT	Tên văn bản	Căn cứ ban hành ³	Phạm vi điều chỉnh ⁴	Thời gian trình ⁵	Ghi chú

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

¹ Ghi tên đơn vị đề xuất xây dựng văn bản

² Ghi ký hiệu của đơn vị đề xuất xây dựng văn bản

³ Ghi rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản được sử dụng làm căn cứ để ban hành văn bản

⁴ Nêu rõ phạm vi điều chỉnh dự kiến của văn bản

⁵ Ghi rõ tháng dự kiến trình văn bản

BỘ Y TẾ
.....⁶.....
Số: /.....⁷.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 20

DANH MỤC
Văn bản đề nghị đưa vào Kế hoạch chuẩn bị xây dựng
văn bản quy phạm pháp luật năm

TT	Tên văn bản	Căn cứ ban hành ⁸	Phạm vi điều chỉnh ⁹	Thời gian trình ¹⁰	Ghi chú

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

⁶ Ghi tên đơn vị đề xuất xây dựng văn bản

⁷ Ghi ký hiệu của đơn vị đề xuất xây dựng văn bản

⁸ Ghi rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản được sử dụng làm căn cứ để ban hành văn bản

⁹ Nêu rõ phạm vi điều chỉnh dự kiến của văn bản

¹⁰ Ghi rõ tháng dự kiến trình văn bản

Phụ lục số 05

MẪU BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BỘ Y TẾ

.....¹.....

Số:/.....².....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT

.....³.....

Thực hiện Chương trình⁴..., Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng ...⁵.... bản thuyết minh chi tiết về ...⁶.... này như sau:

I. Về sự cần thiết và cơ sở pháp lý của:

1. Cơ sở thực tiễn:
2. Cơ sở pháp lý:
3. Kinh nghiệm quốc tế (nếu có):

II. Mục tiêu

III. Các điều khoản chi tiết

Nội dung thuyết minh được trình bày theo đúng bố cục của dự thảo văn bản theo hướng đối với mỗi chương phải trình bày tổng quan về nội dung của chương đó sau đó trình bày nội dung cơ bản của các điều trong chương.

¹ Ghi tên đơn vị đề xuất xây dựng văn bản

² Ghi ký hiệu của đơn vị xây dựng văn bản

³ Ghi rõ tên của dự thảo văn bản

⁴ Ghi rõ tên của Chương trình, ví dụ: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội hoặc chương trình công tác của Chính phủ

⁵ Ghi rõ tên của dự thảo văn bản

⁶ Ghi rõ tên của dự thảo văn bản

Phụ lục số 06
MẪU KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÂY DỰNG
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Y tế)*

BỘ Y TẾ
.....¹.....
Số:/.....².....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 20

KẾ HOẠCH
Tổ chức xây dựng³.....

TT	Nội dung hoạt động ⁴	Thời gian ⁵	Người chịu trách nhiệm thực hiện ⁶	Dự kiến kết quả đầu ra của hoạt động

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

¹ Ghi tên đơn vị đề xuất xây dựng văn bản

² Ghi ký hiệu của đơn vị xây dựng văn bản

³ Ghi rõ tên văn bản quy phạm pháp luật

⁴ Ghi rõ tên của hoạt động theo quy trình xây dựng văn bản, ví dụ: Xây dựng đề cương sơ bộ, xin ý kiến góp ý...

⁵ Ghi rõ thời gian dự kiến tổ chức thực hiện hoạt động, ví dụ: Tuần thứ hai của tháng 8 năm 2019

⁶ Ghi rõ tên và số điện thoại liên hệ của chuyên viên được giao nhiệm vụ

Phụ lục số 07
MẪU KẾ HOẠCH CHÍNH THỨC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ NĂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Phụ lục
KẾ HOẠCH CHÍNH THỨC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BYT ngày tháng năm 20 Bộ trưởng Bộ Y tế)

I.¹: VĂN BẢN

TT	TÊN VĂN BẢN	CĂN CỨ PHÁP LÝ	THỜI GIAN TRÌNH
1	Thông tư	Ghi rõ tên, điều, khoản điểm của văn bản là căn cứ ban hành	Ghi rõ tháng của năm ban hành
2			

II.²: VĂN BẢN

TT	TÊN VĂN BẢN	CĂN CỨ PHÁP LÝ	THỜI GIAN TRÌNH
1	Thông tư	Ghi rõ tên, điều, khoản điểm của văn bản là căn cứ ban hành	Ghi rõ tháng của năm ban hành

.....

¹ Tên đơn vị chủ trì xây dựng văn bản

² Tên đơn vị chủ trì xây dựng văn bản

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục căn cứ vào Kế hoạch này phân công chuyên viên chịu trách nhiệm soạn thảo, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành theo đúng thời hạn đã đăng ký; chủ động việc ban hành kế hoạch của đơn vị có trong kế hoạch này và xây dựng các văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách quản lý của đơn vị bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Y tế, gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ để phân bổ kinh phí, bổ sung vào Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế.

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính căn cứ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản khác có liên quan để thực hiện việc bố trí, phân bổ ngân sách cho hoạt động xây dựng pháp luật.

3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra việc xây dựng và ban hành các văn bản trình Bộ trưởng.

4. Việc hoàn thành xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 sẽ là tiêu chí để xét khen thưởng năm 2021 đối với các tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Bộ Y tế. Không sử dụng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngoài kế hoạch này là tiêu chí để xét khen thưởng, trừ trường hợp xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị định mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ giao./.

BỘ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục số 08
MẪU KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ NĂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Phụ lục
KẾ HOẠCH DỰ BỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ NĂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BYT ngày tháng năm 20 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I.¹: VẤN BẢN

TT	TÊN VĂN BẢN	CĂN CỨ PHÁP LÝ	THỜI GIAN TRÌNH/ CÔNG VIỆC DỰ KIẾN HOÀN THÀNH
1	Thông tư	Ghi rõ tên, điều, khoản điểm của văn bản là căn cứ ban hành	Ghi rõ công việc dự kiến hoàn thành và tháng của năm đăng ký hoàn thành
2			

II.²: VẤN BẢN

TT	TÊN VĂN BẢN	CĂN CỨ PHÁP LÝ	THỜI GIAN TRÌNH/ CÔNG VIỆC DỰ KIẾN HOÀN THÀNH
1	Thông tư	Ghi rõ tên, điều, khoản	Ghi rõ công việc dự

¹ Tên đơn vị chủ trì xây dựng văn bản

² Tên đơn vị chủ trì xây dựng văn bản

		điểm của văn bản là căn cứ ban hành	kiến hoàn thành và tháng của năm đăng ký hoàn thành
2			

.....

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục căn cứ vào Kế hoạch này phân công chuyên viên chịu trách nhiệm soạn thảo, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành theo đúng thời hạn đã đăng ký. Ngoài các văn bản trong Kế hoạch này, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có trách nhiệm chủ động việc ban hành kế hoạch của đơn vị và xây dựng các văn bản khác thuộc lĩnh vực phụ trách quản lý của đơn vị bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Y tế, gửi Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ để phân bổ kinh phí, bổ sung vào Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế.

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính căn cứ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật và các văn bản khác có liên quan để thực hiện việc bố trí, phân bổ ngân sách cho hoạt động xây dựng pháp luật.

3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra việc xây dựng và ban hành các văn bản trình Bộ trưởng.

4. Việc hoàn thành xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong Kế hoạch dự bị công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 20 sẽ là tiêu chí đầu tiên để xét khen thưởng năm 20 đối với các tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Bộ Y tế. Không sử dụng việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật ngoài kế hoạch này là tiêu chí để xét khen thưởng, trừ trường hợp việc xây dựng bản đó do Bộ trưởng chỉ đạo bằng văn bản./.

BỘ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục số 09

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Y tế)*

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-BYT

Hà Nội, ngày tháng năm 20

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban soạn thảo.....¹.....

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo²..... gồm
các ông, bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ông ³ | Trưởng Ban |
| 2. Ông | Phó trưởng Ban/Phó
trưởng Ban thường
trực |
| 3. Bà | Thành viên Thường
trực Ban soạn thảo |
| 4. Ông | Thành viên |
| 5. Ông | Thành viên |

¹ Ghi rõ tên văn bản quy phạm pháp luật

² Ghi rõ tên văn bản quy phạm pháp luật

³ Ghi rõ họ, tên, chức danh thành viên Ban soạn thảo

6. Ông	Thành viên
7. Ông	Thành viên
8. Bà	Thành viên
.... Ông	Thành viên, Thư ký
	Ban soạn thảo

Điều 2. Ban soạn thảo có nhiệm vụ:

1. Xem xét, thông qua đề cương, dự thảo chi tiết; thảo luận những vấn đề còn ý kiến khác nhau và tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo

2. Bảo đảm các quy định của dự thảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản.

Điều 3. Thường trực Ban soạn thảo đặt tại⁴- Bộ Y tế.

Điều 4. Kinh phí xây dựng⁵được cấp theo quy định hiện hành. Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này phải theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Ban soạn thảo sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

⁴ Ghi rõ tên cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

⁵ Ghi rõ tên văn bản quy phạm pháp luật

Phụ lục số 10

MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Y tế)*

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-BYT

Hà Nội, ngày tháng năm 20

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ biên tập.....¹.....

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ biên tập²..... gồm các
ông, bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông ³ | Tổ trưởng |
| 2. Ông | Phó Tổ trưởng |
| 3. Bà | Thành viên Thường
trực Tổ biên tập |
| 4. Ông | Thành viên |
| 5. Ông | Thành viên |
| 6. Ông | Thành viên |
| 7. Ông | Thành viên |

¹ Ghi rõ tên văn bản quy phạm pháp luật

² Ghi rõ tên văn bản quy phạm pháp luật

³ Ghi rõ họ, tên, chức danh thành viên Ban soạn thảo

8. Bà Thành viên
.... Ông Thành viên, Thư ký

Điều 2. Tổ biên tập có nhiệm vụ:

1. Giúp việc cho Ban soạn thảo xây dựng hồ sơ, dự thảo ..⁴ ..
2. Tổ trưởng Tổ biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng ban soạn thảo về công việc được giao.
3. Thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ biên tập và chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ biên tập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Tổ biên tập sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG

⁴ Ghi rõ tên văn bản quy phạm pháp luật

Phụ lục số 11
MẪU BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC¹.....
ĐỐI VỚI DỰ THẢO².....

PHẦN I
CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VÀ BỐ CỤC

TT	Cơ quan góp ý	Nội dung góp ý	Phản xử lý ý kiến góp ý
1.			- Không tiếp thu (giải thích lý do) - Tiếp thu (trích dẫn đến điều khoản đã được chỉnh sửa trong dự thảo, ví dụ: Khoản 4 Điều 5)
2.			

PHẦN II
CÁC Ý KIẾN GÓP Ý NGOÀI CHƯƠNG, ĐIỀU

TT	Cơ quan góp ý	Nội dung góp ý	Phản xử lý ý kiến góp ý
1.			- Không tiếp thu (giải thích lý do) - Tiếp thu (trích dẫn đến điều khoản đã được chỉnh sửa trong dự thảo, ví dụ: Khoản 4 Điều 5)
2.			

PHẦN III
CÁC Ý KIẾN GÓP Ý CỤ THỂ VỀ CHƯƠNG, ĐIỀU

TT	Cơ quan góp ý	Nội dung góp ý	Phản xử lý ý kiến góp ý
1.			- Không tiếp thu (giải thích lý do) - Tiếp thu (trích dẫn đến điều khoản đã được chỉnh sửa trong dự thảo, ví dụ: ...)

¹ Các đối tượng xin ý kiến, ví dụ: các Bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đối tượng chịu sự tác động của văn bản. Lưu ý phải tổng hợp ý kiến góp ý theo từng nhóm đối tượng xin ý kiến, ví dụ: bản tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành; bản tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở Y tế; bản tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc Bộ;....

² Tên Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

TT	Cơ quan góp ý	Nội dung góp ý	Phản xử lý ý kiến góp ý
			Khoản 4 Điều 5)
2.			

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Phụ lục số 12
PHIẾU LẤY Ý KIẾN LÃNH ĐẠO BỘ

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Y tế)*

BỘ Y TẾ
.....¹.....
Số:/.....².....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 20.....

PHIẾU LẤY Ý KIẾN LÃNH ĐẠO BỘ
Tên văn bản³.....

Kính gửi:

Đơn vị chủ trì soạn thảo: ...

Ngày Vụ Pháp chế trình lấy ý kiến: ...

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CẦN XIN Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO

(Nếu đồng ý phương án nào, đánh dấu X vào ô bên cạnh)

1. Vấn đề 1:

Phương án 1: ... ☐

Phương án 2: ... ☐

Phương án...: ... ☐

2. Vấn đề ...:

Phương án 1: ... ☐

Phương án 2: ... ☐

Phương án...: ... ☐

II. Ý KIẾN (KHÁC) VỀ DỰ THẢO (nếu có): ...

III. BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TOÀN BỘ NỘI DUNG DỰ THẢO

(Đánh dấu X vào một trong hai ô ở bên cạnh)

¹ Ghi tên đơn vị đề xuất xây dựng văn bản

² Ghi ký hiệu của đơn vị xây dựng văn bản

³ Ghi rõ tên văn bản quy phạm pháp luật

1. Thông qua (sau khi các ý kiến trên được tiếp thu) ☐

2. Không thông qua (nêu rõ lý do) ☐

3. Ý kiến khác nếu có:.....

Hà Nội, ngày... tháng ... năm ...

(Chữ ký của Lãnh đạo Bộ)

(Đề nghị đồng chí cho ý kiến trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Vụ Pháp chế
trình lấy ý kiến.)

Phụ lục số 13

MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH/THẨM ĐỊNH NỘI BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VỤ PHÁP CHẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:¹.....

Hà Nội, ngày tháng năm 20

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH/THẨM ĐỊNH NỘI BỘ

Tên văn bản².....

Kính gửi:

I. Một số vấn đề chung

1. Sự cần thiết ban hành, cơ sở pháp lý ban hành văn bản; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản.
2. Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật và tính khả thi, các giải pháp và điều kiện bảo đảm thực hiện.
3. Sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.
4. Sự cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự thảo nếu chính sách liên quan đến thủ tục hành chính.
5. Việc tuân thủ trình tự, thủ tục, hồ sơ xây dựng văn bản.
6. Điều kiện bảo đảm để tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

II. Về một số nội dung cụ thể

- 1.....
- 2.....
- 3.....

¹ Ghi ký hiệu của đơn vị xây dựng văn bản

² Ghi rõ tên văn bản quy phạm pháp luật

Trên đây là ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế về dự thảo ... (2) ..., đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo và gửi Vụ Pháp chế báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định trước khi trình Lãnh đạo Bộ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PC

**VỤ TRƯỞNG/PHÓ VỤ TRƯỞNG
VỤ PHÁP CHẾ**

**Nguyễn Văn A
Chủ tịch Hội đồng thẩm định**

Phụ lục số 14

MẪU PHIẾU TRÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

.....¹
Số: /.....²

PHIẾU TRÌNH BỘ TRƯỞNG
Về việc ban hành văn bản
Kính trình:³
NỘI DUNG TRÌNH

Tên văn bản trình: Dự thảo⁴

Nội dung trình:

Nêu quá trình xây dựng văn bản và các nội dung cơ bản của văn bản

.....

.....

Ý kiến của các đơn vị liên quan (nếu có):

1. Nội dung tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định:.....

.....

2. Nội dung còn có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất giữ cơ quan chủ trì soạn thảo và Vụ Pháp chế (Hội đồng tư vấn thẩm định hoặc cơ quan, tổ chức khác): (nếu có).....

.....

3. Ý kiến bảo lưu của Vụ Pháp chế (Hội đồng tư vấn thẩm định): (nếu có).....

4. Ý kiến bảo lưu của cơ quan chủ trì soạn thảo: (nếu có).....

Đề xuất:

Kính trình⁵ xem xét và nếu được

.....⁶ ký, kính đề nghị Bộ trưởng ký ban hành.

Ngày tháng năm
Chuyên viên soạn thảo

Ngày tháng năm
Lãnh đạo đơn vị

¹ Ghi tên đơn vị đề xuất xây dựng văn bản

² Ghi ký hiệu của đơn vị xây dựng văn bản

³ Ghi Họ, Tên Lãnh đạo Bộ trình ký ban hành văn bản

⁴ Ghi rõ tên văn bản quy phạm pháp luật

⁵ Ghi Họ, Tên Lãnh đạo Bộ trình ký ban hành văn bản

⁶ Ghi Họ, Tên Lãnh đạo Bộ trình ký ban hành văn bản

TIẾP NHẬN VÀ KIỂM TRA CỦA VỤ PHÁP CHẾ VÀ VĂN PHÒNG BỘ

Vụ Pháp chế đã kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bản đối với các nội dung đã được Vụ Pháp chế tham mưu, thẩm định. Văn phòng Bộ đã kiểm tra và chịu trách nhiệm về thể thức văn bản. Kính trình: Ngày tháng năm Lãnh đạo Vụ Pháp chế Lãnh đạo Văn phòng Bộ	Số: /HC Tiếp nhận Phiếu trình (bao gồm cả các tài liệu kèm theo): Giờ: ngày / / Người nhận: Trả Phiếu trình (bao gồm cả các tài liệu kèm theo): Giờ: ngày / / Người trả:
--	---

XỬ LÝ CỦA LÃNH ĐẠO BỘ

..... 	Ngày tháng năm LÃNH ĐẠO BỘ
--	--

Phụ lục số 15
MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-BYT

Hà Nội, ngày tháng năm 20

QUYẾT ĐỊNH

Đính chính Thông tư số.....¹

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Quyết định:

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số², như sau:

1. Tại điểm ... khoản ... Điều ..., đã in là: “.....”, nay sửa thành:
“.....”.
2. Tại điểm ... khoản ... Điều ..., đã in là: “.....”, nay sửa thành:
“.....”.
3. Tại điểm ... khoản ... Điều ..., đã in là: “.....”, nay sửa thành:
“.....”.
4. Tại điểm ... khoản ... Điều ..., đã in là: “.....”, nay sửa thành:
“.....”.

¹ Ghi rõ tên văn bản quy phạm pháp luật

² Ghi rõ tên văn bản quy phạm pháp luật

.....
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT,...

BỘ TRƯỞNG

Phụ lục số 16

MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN XÂY DỰNG THÔNG CÁO BÁO CHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BỘ Y TẾ

.....¹.....

Số:².....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 20

Kính gửi:

1. Tên văn bản: ...
2. Hiệu lực thi hành: ...
3. Sự cần thiết, mục đích ban hành: ...
4. Nội dung chủ yếu: ...

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

¹ Ghi tên đơn vị đề xuất xây dựng văn bản

² Ghi ký hiệu của đơn vị xây dựng văn bản